Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2015年6月30日

ベトナム社会主義共和国
労働・傷病兵・社会省

政令102号改定案に関する要望書

ベトナム日本商工会　会長　徳山　司文

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。

2013年に政令102号が発行されてから、日本商工会は労働許可書発給の不合理な点を挙げ、改正を要望して参りました。この度、政令102号改定案の中に我々の要望を一部取り入れていただいたことに深く感謝申し上げます。
しかし、改定案には未だ反映されていない要望があり、また、記載が不十分な箇所があります。このままでは運用する行政機関の混乱を招き、手続きにおいて不適切な扱いを受けてしまいます。
労働許可書の発給は外資企業の事業運営における重要な手続きです。手続き上のトラブルは企業の事業運営に支障を来たし、投資意欲の減退にもつながりますので、ぜひとも政令改定案の修正をお願いいたします。
大きな問題点は以下に記載いたしますが、詳細、その他の要望は添付資料をご参照ください。

1. 専門家の定義について（第3条3項）

改定案のa号には「外国の機関・組織に専門家として認められた場合」とありますが、2014年3月の通達03/2014/TT-BLDTBXH第5条3項b号では「外国企業が専門家であることを認めた証明書」も専門家であることを証明する書類として認められています。
専門家の種類は多岐に渡り、公的機関で全ての専門家を認定することは不可能です。
行政機関での誤解がないよう、通達03の記載と同じように「外国企業に専門家として認められた場合」という文言を追記していただきたい。

2. 労働許可書発行不要の外国人労働者（第7条2項）

WTOコミットメントの中で外国人の在留を認めることが誓約されている以下の場合を第7条2項に追記していただきたい。特に(2)(3)についてはベトナム国内に拠点を持たないため、現在の規定では労働許可書の申請ができず支障を来たします。

(1) ベトナム人で代替できず、ベトナムに拠点を設置した外国企業により、ベトナム領土外でベトナムでの事業のために採用された経営責任者、社長、専門家（Section1,item4.b）
(2) ベトナムでの最初の事業拠点を設立する責任を負う経営責任者及び社長は90日以内の滞在が認められる。（Section1,item4.d）

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

(3) コンピュータサービス及びコンピュータ関連サービス及びエンジニアリングサービスを提供する、ベトナムに拠点を構えない外国企業に勤める個人は 90 日以内の滞在が認められる。（Section1,item4.e）

3. 労働許可書発行不要の手続き（第 8 条 2 項）

30 日以内の就労、生産トラブルへの 3 ヵ月以内の対応（労働法第 172 条 5 項）について、労働許可書発行免除の確認手続きを不要としていただいたことには大変感謝します。
しかし、労働法第 172 条、政令 102 号第 7 条に規定された上記 2 つのケース以外の業務も緊急や突発の事情で来越するケースが多く、7 日前までに免除確認手続きを行うことは難しいのが実情です。
手続きは「勤務開始から最低 7 日前まで」ではなく「勤務開始から 30 日目の日までに」としていただきたい。
また、労働許可書発行不要手続きの承認期間は 2 年以内となっていますが、一旦承認された労働条件は同一職場で勤務している限り変わりません。同一職場で勤務する場合は永久に有効としていただきたい。

4. 犯罪履歴証明書の提出（第 10 条 3 項）

ベトナムにおける犯罪履歴証明書を取得するためには、過去に宿泊した全ホテルで滞在証明を発行してもらう必要がありますが、滞在記録を保管していないホテルが多く、全ての取得は不可能です。司法省は過去の短期滞在における司法履歴証明書の発行を拒むケースもあります。本件は労働許可書の取得手続きにおいて大きな障害となっており、企業の事業運営に重大な支障を来たしています。
司法省は Letter No.213/TTLLTPQG-HCTH において「過去の滞在が 6 ヵ月以下の場合は犯罪履歴証明証の提出は不要」としていますので、政令 102 号においても「過去にベトナムに 6 ヵ月以上居住していた場合にのみ犯罪履歴証明証の提出が必要」と記載していただきたい。
ベトナムにおける犯罪者のデータは司法省でデータ化されており、労働許可書の発行手続きの際に司法省のデータベースを照合できるシステムを整備していただきたい。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

写)
計画投資省
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会